

<제13장 단체협약.제8절 단체협약의 실효 및 실효 후의 근로관계>

I. 단체협약의 실효사유

- 단체협약의 실효란 유효하게 성립되었던 단체협약의 법적 효력이 소멸하는 것을 의미한다. 단체협약의 실효 사유는 다음과 같다.

1. 유효기간의 만료

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제32조 제1항에 따른 유효기간이 만료된 경우, 단체협약은 원칙적으로 효력을 상실한다. 다만, 자동 연장 협정이나 묵시적 갱신의 경우 실효가 유예된다.

2. 해지

(1) 해지권의 유보

- 단체협약에 해지권 유보 조항이 있는 경우, 당사자가 그에 따라 해지권을 행사하면 효력을 상실한다.

(2) 장기 협약의 해지[노조법 제32조 제3항]

- 단체협약의 유효기간이 3년을 초과하는 경우, 당사자는 노조법 제32조 제3항에 따라 3년이 경과한 후에 6개월 전에 상대방에게 해지 통보를 하여 효력을 상실시킬 수 있다.

3. 합의 해지

- 단체협약의 당사자인 노동조합과 사용자가 합의를 통해 단체협약의 효력을 소멸시키기로 결정한 경우 실효된다.

4. 노동조합의 소멸 또는 해산

- 단체협약의 당사자인 노동조합이 해산되거나 노조법상 지위를 상실하여 소멸한 경우, 그 단체협약의 효력도 원칙적으로 실효된다.

II. 단체협약의 유효기간 만료

1. 단체협약의 유효기간

(1) 2021년 노조법 개정[노조법 제32조 제1항·제2항]

- 개정노조법은 단체협약의 유효기간을 3년을 초과하지 못한다고 규정한다. 만약 3년을 초과하여 정한 경우, 그 초과하는 부분은 무효가 되고 유효 기간은 3년이 된다.

(2) 개정노조법의 내용

- 이는 노동환경의 사회적·경제적 변화, 교섭비용 등을 고려해 단체협약의 유효기간 상한을 3년으로 연장한 것으로 사업장이나 업종 등의 특성에 따라 3년의 기간 내에서 단체협약 유효기간을 정할 수 있도록 한 것으로 보인다. 다만, 현행 교섭창구단일화제도 하에서 단체협약의 유효기간을 3년까지 연장하게 될 경우, 소수노조의 단체교섭권이 그만큼 더 침해받을 수 있다는 지적을 유의해야 한다.

2. 단체협약의 유효기간 만료와 실효 여부

(1) 자동 연장 협정

- 단체협약에 유효기간 만료에도 불구하고 후속 단체협약이 체결될 때까지 그 효력을 자동적으로 연장한다는 취지의 조항(자동 연장 협정)이 있는 경우, 단체협약은 유효기간 만료 후에도 후속 협약 체결 시까지 효력이 유지된다.

(2) 묵시적 갱신

- 단체협약에 유효기간이 만료되었더라도 후속 단체협약이 체결되지 않은 경우, 당사자 일방이 6개월의 기간을 정하여 해지하고자 통보하지 않는 한, 종전의 단체협약과 동일한 효력을 가진 것으로 보는 묵시적 갱신에 대해 규정한다.

3. 단체협약 실효 후의 근로관계

(1) 채무적 부분의 실효

- 단체협약의 채무적 부분(평화의무, 노조 사무실 제공 등)은 유효기간 만료와 함께 자동적으로 실효된다. 따라서 노동조합은 새로운 단체교섭을 위한 쟁의행위를 개시할 수 있게 된다.

(2) 규범적 부분의 잠정적 잔존(규범적 효력의 잔존 문제)

① 문제점

- 단체협약의 규범적 부분(근로조건)이 실효된 후에도 개별 근로계약의 내용으로서 잔존하는지 여부가 문제된다.

② 판례의 태도

- 판례는 단체협약의 규범적 부분 중 임금, 근로시간 등 근로조건에 관한 사항은 단체협약 실효 후에도 새로운 단체협약이나 개별 근로계약으로 변경될 때까지 개별 근로계약의 내용으로서 잠정적으로 잔존(유지)한다고 본다.

③ 잔존의 효과

- 단체협약이 정했던 근로조건이 취업규칙과 같은 효력을 가지며, 사용자나 근로자 일방이 임의로 이를 변경할 수 없다.

III. 결론

- 단체협약은 유효기간 만료, 해지, 합의 등으로 실효된다. 유효기간은 노조법 제32조 제1항에 따라 3년을 초과할 수 없으며, 만료 시에는 자동 연장 협정이나 묵시적 갱신을 통해 효력이 유지될 수 있다. 단체협약이 실효되더라도 평화의무 등의 채무적 부분은 소멸하나, 근로조건을 규율하는 규범적 부분은 개별 근로계약의 내용으로서 잠정적으로 잔존하여 근로자 보호를 지속하는 것이 판례의 태도이다.